

0028012-80.2017.8.26.0405

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Ofício - 3733/2017 - 10º Distrito Policial de Osasco, 2601/2017 - 10º Distrito Policial de Osasco

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wanderson Almeida da Silva

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0028012-80.2017.8.26.0405 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0028012-80.2017.8.26.0405

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Ofício - 3733/2017 - 10º Distrito Policial de Osasco, 2601/2017 - 10º Distrito Policial de Osasco

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wanderson Almeida da Silva

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Versam os autos sobre os crimes previstos no art.180, caput, do Código Penal, imputado a WANDERSON ALMEIDA DA SILVA.

A receptação, na sua modalidade simples, comina pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A denúncia foi oferecida nos autos originais de nº 0001864-09.2017.8.26.0542, às fls. 02/04, imputando a prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 a JOSÉ CARLOS FERRO DA SILVA e o crime do art. 180, caput, do Código Penal, a WANDERSON ALMEIDA DA SILVA.

Em despacho de fls. 196, foi determinado o desmembramento quanto ao réu WANDERSON, gerando-se os presentes autos, de nº 0028012-80.2017.

A denúncia foi recebida em 19.10.2017 (fls. 198).

O acusado foi citado (fls. 236) e, em sua resposta, a Defensoria Pública pelo reconhecimento da prescrição (fls. 243/244).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Acolho o pedido da defesa.

De início, anoto que não é estranho a este Magistrado o conteúdo da Súmula 438 do STJ que dispõe que: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

Todavia, frise-se que referida súmula não é vinculante, motivo pelo qual preservada, ainda, fica a convicção deste Juízo.

Diante disso, é o caso de se reconhecer a prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva.

Com efeito, o autor do fato está sendo processado por conduta cuja denúncia foi recebida em 19.10.2017. Desta forma, em que pese não tenha ocorrido ainda a prescrição em abstrato, não há quaisquer elementos que indiquem que a pena seria fixada em patamar de acima de dois anos (o dobro do mínimo legal). Dessa forma, a prescrição, em condições normais, ocorre em quatro anos.

Nesse sentido, é de todo inútil o prosseguimento do presente feito eis que, ainda que procedente, seria necessária apenas a prolação de sentença para o posterior reconhecimento da prescrição que, no caso, aí sim seria a retroativa pela pena "in concreto".

A confirmar a inutilidade do presente feito, é de rigor salientar que, posteriormente, sendo reconhecida a prescrição retroativa, antes do trânsito em julgado, nenhum efeito ou consequência haverá, mesmo porque: "Segundo delineia a doutrina de direito penal, a prescrição retroativa, da maneira como disciplinada pela reforma de 1984 (CP, art. 110, §§ 1º e 2º), constitui forma de prescrição da pretensão punitiva, e não apenas da pretensão executória. Por isso, quando reconhecida, extingue o jus puniendi, e não apenas o poder-dever do Estado de impor concretamente a sanção penal (jus executionis). 5. O reconhecimento da prescrição retroativa, por se referir à forma de prescrição da pretensão punitiva, extingue a punibilidade afastando todos os efeitos principais (aqueles concernentes à imposição das penas ou medidas de segurança) e secundários da sentença penal condenatória (custas, reincidência, confisco, etc.), incluindo-se nesses últimos o efeito civil de que trata o art. 91, I, do Código Penal". (STJ - REsp 678143 / MG - Rel. Min. RAUL ARAÚJO 4ª T - j. 22.05.2012).

Recorrendo-se subsidiariamente ao processo civil, observa-se que falta ao Estado interesse de agir visto que eventual providência que adviria do processo, qual seja, a condenação do réu, não teria efeito prático uma vez que bastaria ser esta lançada para que necessariamente se reconhecesse a prescrição.

Caso o processo continuasse estaríamos diante de um processo imprestável que não atingiria a sua finalidade legal e constitucional. A prescrição antecipada evita um processo inútil, um trabalho para nada; chegar-se a um provimento jurisdicional de que nada vale, que de nada servirá e totalmente contraproducente, motivo pelo qual de rigor o reconhecimento da ausência de interesse de agir do Estado.

Caracterizada, assim, a prescrição em perspectiva/antecipada, em consequência é de ser reconhecida a extinção da punibilidade do autor do fato com fulcro no artigo 107, IV c.c. o artigo 109, V, ambos do Código Penal.

Diante do Exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de WANDERSON ALMEIDA DA SILVA, o que faço com fulcro no art. 109, V c/c o art. 107, IV ambos do Código Penal, em

face do reconhecimento da PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA/ANTECIPADA.

P.R.I.C.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Com o trânsito em julgado, certifique-se se há outros bens apreendidos nos autos e que estejam pendentes de destinação.

Não tendo havido reclamação até a presente data, sendo os fatos de 2018, o que se presume total desinteresse, ficam autorizados a doação/leilão/destruição a critério do juízo corregedor. Oficie-se para esta finalidade.

Havendo drogas apreendidas, determino a destruição. Oficie-se.

No mais, façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Osasco, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA